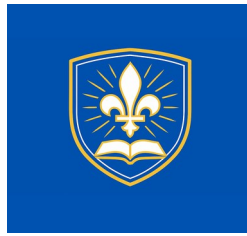


Lois organiques et architecture institutionnelle

Nom du fichier web:	Lois_Organiques_et_Architecture_Institutionnelle.pdf
Catégorie:	Corpus institutionnel
Version retenue:	Version 1.2 - intégration directe
Statut:	Document public préparatoire - aucun effet juridique automatique
Source harmonisée:	DOCUMENT_OFFICIEL_Systeme_Nova_Lois_Organiques_et_Architecture_Institutionnelle
Pages source:	34

Correction appliquée pour publication

Ce fichier a été retenu, renommé et harmonisé pour intégration directe au site web du Projet Nova. Les anciennes versions, doublons, documents de travail et fichiers non destinés au public ne sont pas inclus dans le paquet final. Les documents sources demeurent des documents politiques, institutionnels ou citoyens de travail; toute application réelle exige un mandat, une loi ou une procédure applicable.



DOCUMENT OFFICIEL

SYSTÈME NOVA

LOIS ORGANIQUES & ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE

Version révisée et consolidée - Projet Nova

Bloc fondamental d'application de la Constitution.

Organisation démocratique, institutions indépendantes, contrôle citoyen,
transparence, lutte contre la corruption et nullité des abus.

Statut : document officiel de travail.

Version consolidée pour révision politique, citoyenne et institutionnelle.

AVIS DE CONSOLIDATION

Le présent document consolide le bloc organique du Système Nova. Il complète le document supérieur intitulé « Système Nova - Constitution & normes fondamentales » en établissant les règles d'application institutionnelle nécessaires à la mise en œuvre de la Constitution.

Les lois organiques ne remplacent pas la Constitution. Elles la rendent opérationnelle. Elles précisent les mécanismes de démocratie continue, révocation populaire, éthique publique, transparence, institutions indépendantes, procédure législative honnête et contrôle des abus.

Toute loi organique doit demeurer subordonnée à la Constitution et aux normes fondamentales. Aucune disposition organique ne peut être utilisée pour affaiblir le vote, contourner le peuple, protéger un abus de pouvoir ou réduire les garanties démocratiques.

Le présent document demeure un document politique, institutionnel et juridique de travail. Il doit être révisé par des juristes, administrateurs publics, spécialistes électoraux, experts financiers et citoyens avant toute application formelle.

TABLE DE REPÉRAGE GÉNÉRALE

Partie	Objet	Fonction
Partie I	Cadre organique du Système Nova	Nature, hiérarchie, portée et rôle des lois organiques
Partie II	Architecture institutionnelle	Organisation des institutions, autorités indépendantes et contrôles
Partie III	Lois organiques consolidées	Texte organique intégral, articles 1 à 95
Partie IV	Table de concordance organique	Lien entre lois organiques, Constitution, normes fondamentales et documents d'application
Partie V	Clause finale	Protection contre le contournement et transmission du bloc organique

PARTIE I - CADRE ORGANIQUE DU SYSTÈME NOVA

1. Fonction des lois organiques

Les lois organiques constituent le bloc d'application directe de la Constitution. Elles organisent les institutions essentielles, les procédures démocratiques, les autorités indépendantes et les mécanismes de contrôle citoyen.

Elles servent à empêcher que les principes constitutionnels demeurent théoriques ou soient neutralisés par des règlements, pratiques administratives ou décisions politiques ordinaires.

2. Subordination à la Constitution

Les lois organiques sont inférieures à la Constitution et aux normes fondamentales. Elles priment cependant sur les lois ordinaires, les lois administratives, les règlements, directives et politiques publiques.

Toute contradiction entre une loi organique et la Constitution doit être résolue en faveur de la Constitution.

3. Domaine réservé organique

Les matières suivantes doivent être encadrées organiquement : vote, référendums, révocation, initiatives citoyennes, autorités indépendantes, transparence, anticorruption, procédure législative, contrôle des abus et garanties institutionnelles supérieures.

Ces matières ne doivent pas être laissées à de simples règlements modifiables par le gouvernement en place.

4. Anti-contournement organique

Aucune loi ordinaire, règlement, décret, politique administrative, contrat public ou directive interne ne peut contourner une règle organique.

Une mesure dont l'effet réel est de neutraliser une garantie organique doit être considérée contraire au Système Nova.

5. Lisibilité et opposabilité citoyenne

Les lois organiques doivent être lisibles, publiées et opposables. Le citoyen doit pouvoir invoquer les garanties organiques lorsqu'une institution publique dépasse son mandat, bloque l'information, manipule une procédure ou contourne un mécanisme démocratique.

Le droit organique doit être un outil de protection du peuple, non une barrière technique inaccessible.

PARTIE II - ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE ORGANIQUE

La présente partie décrit la logique institutionnelle que les lois organiques doivent protéger et rendre applicable. Elle n'ajoute pas une nouvelle Constitution ; elle organise les mécanismes d'application du Système Nova.

Axe institutionnel	Fonction organique
Axe 1 - Démocratie continue	Garantir le vote citoyen, les référendums, les initiatives citoyennes, la révocation et les mécanismes de participation directe, sous autorité électorale indépendante.

Axe institutionnel	Fonction organique
Axe 2 - Intégrité publique	Imposer aux élus, hauts responsables, institutions et titulaires de pouvoir une loyauté exclusive envers l'intérêt public, avec interdiction des influences cachées.
Axe 3 - Transparence et accès à l'information	Faire de la publication proactive, de l'accès aux documents, de la traçabilité des décisions et du suivi des dépenses une obligation institutionnelle.
Axe 4 - Lutte contre corruption et ingérence	Protéger l'État contre la corruption, les réseaux d'influence, l'ingérence étrangère, la capture institutionnelle et les conflits d'intérêts graves.
Axe 5 - Institutions indépendantes	Créer ou protéger des institutions indépendantes chargées de surveiller le vote, les finances, la probité, les droits, les audits et les abus de pouvoir.
Axe 6 - Procédure législative honnête	Empêcher les lois omnibus abusives, les titres trompeurs, les votes précipités, les modifications cachées et les textes impossibles à vérifier.
Axe 7 - Nullité des abus	Rendre nulles les décisions prises en violation grave de la Constitution, des lois organiques, du vote, de la transparence ou des droits fondamentaux.
Axe 8 - Banque nationale du Québec	Prévoir les garanties organiques nécessaires à une institution financière nationale, responsable, auditable et subordonnée à l'intérêt du Québec.

Principes de fonctionnement

- Les autorités indépendantes ne doivent pas être contrôlées par le gouvernement qu'elles surveillent.
- Les mécanismes de vote doivent être auditables, accessibles, transparents et protégés contre l'ingérence.
- Les dépenses publiques et contrats doivent pouvoir être vérifiés par des organes indépendants et par les citoyens.
- Les titulaires de pouvoir doivent être révocables ou sanctionnables lorsque leur mandat est trahi.
- Les garanties organiques doivent être interprétées en faveur de la souveraineté populaire et du contrôle citoyen.

PARTIE III - LOIS ORGANIQUES CONSOLIDÉES DU QUÉBEC SOUVERAIN

La présente partie reprend le bloc fondamental d'application de la Constitution. Les articles 1 à 95 forment un ensemble organique destiné à protéger la démocratie continue, la révocation populaire, l'éthique publique, la transparence, l'indépendance institutionnelle et le contrôle des abus.

Statut juridique :

Les lois organiques sont subordonnées uniquement à la Constitution et priment sur toutes les lois ordinaires, administratives et règlements.

Elles constituent l'ossature obligatoire de fonctionnement de l'État souverain.

LOI ORGANIQUE I

LOI ORGANIQUE SUR LA DÉMOCRATIE CONTINUE ET LE VOTE CITOYEN

Article 1 — Objet

La présente loi organique établit les mécanismes permanents par lesquels le peuple exerce directement sa souveraineté en dehors et en complément des élections périodiques.

Elle garantit l'exercice réel, continu et effectif du pouvoir populaire.

Article 2 — Principe fondamental

La démocratie continue est un droit constitutionnel fondamental.

Elle :

- complète la démocratie représentative ;

ne peut être suspendue ;

ne peut être neutralisée par une institution ;

ne peut être limitée sans autorisation explicite du peuple.

Article 3 — Droit de vote permanent

Tout citoyen dispose d'un droit de vote à l'année sur toute question relevant :

- de la loi ;

des politiques publiques majeures ;

des décisions engageant l'intérêt public.

Ce droit est individuel, égal, direct et non transférable.

Article 4 — Nature du vote citoyen

Le vote citoyen est :

- décisionnel ;

contraignant pour l'État ;

juridiquement opposable.

Il ne peut être consultatif ni symbolique.

Article 5 — Fenêtres de vote

Tout vote citoyen :

- est ouvert pour une durée déterminée annoncée publiquement ;

se tient exclusivement entre 7 h 00 et 16 h 00, conformément à la Constitution ;

ne peut être prolongé, accéléré ou écourté arbitrairement.

Tout vote entamé mais non complété est suspendu et repris le jour suivant.

Article 6 — Information obligatoire préalable

Aucun vote ne peut être ouvert sans publication préalable :

- d'un résumé clair et neutre ;

des impacts positifs et négatifs ;

des alternatives possibles ;

des sources, données et hypothèses utilisées.

Toute information biaisée ou incomplète entraîne la nullité du vote.

Article 7 — Accessibilité universelle

L'État a l'obligation constitutionnelle d'assurer :

- des moyens numériques publics sécurisés ;

des moyens non numériques équivalents ;

l'accessibilité aux personnes handicapées, âgées ou isolées.

Aucune barrière technologique ou administrative ne peut limiter le droit de vote.

Article 8 — Sécurité et intégrité

Les mécanismes de vote doivent garantir :

- l'intégrité du scrutin ;

la confidentialité du choix individuel ;

la traçabilité du processus sans traçabilité du vote personnel ;

la vérifiabilité citoyenne indépendante.

Article 9 — Nullité

Tout vote organisé en violation de la Constitution ou de la présente loi organique est nul de plein droit.

La nullité est automatique et ne nécessite aucune validation institutionnelle.

LOI ORGANIQUE II

LOI ORGANIQUE SUR LA RÉVOCATION POPULAIRE

Article 10 — Principe de révocabilité universelle

Tout élu, tout représentant et tout titulaire d'une fonction publique exerçant une autorité au nom du peuple est révocable par le peuple.

La révocation est un droit fondamental, permanent et inaliénable du peuple.

Article 11 — Absence d'immunité

Aucune fonction, aucun mandat, aucun statut, aucune nomination ne confère une immunité contre la révocation populaire.

Toute clause, pratique ou interprétation visant à créer une immunité est nulle.

Article 12 — Déclenchement de la révocation

La révocation est déclenchée par :

- une initiative citoyenne ;

l'atteinte d'un seuil démocratique fixé par la loi ordinaire ;

sans autorisation préalable d'une institution.

Toute tentative de filtrage politique, administratif ou judiciaire constitue un abus constitutionnel.

Article 13 — Objet du vote de révocation

Le vote porte exclusivement sur une question claire et binaire :

- maintien en fonction ;

destitution.

Aucune reformulation, condition ou dilution de la question n'est permise.

Article 14 — Information minimale obligatoire

Avant tout vote de révocation, doivent être publiés :

- les faits reprochés ;

les sources et éléments factuels disponibles ;

les conséquences juridiques de la destitution ;

les droits de réponse de la personne visée.

Toute dissimulation entraîne la nullité de la procédure.

Article 15 — Effets immédiats de la destitution

La destitution entraîne immédiatement :

- la cessation des fonctions ;

la perte des privilèges liés à la fonction ;

l'obligation de reddition de comptes.

Aucune période de transition ne peut retarder ces effets.

Article 16 — Inéligibilité

Selon la gravité des faits, la destitution peut entraîner :

- une inéligibilité temporaire ;

une inéligibilité permanente.

Les critères sont définis par la loi ordinaire, sous contrôle constitutionnel strict.

Article 17 — Interdiction d'entrave

Toute tentative de :

- retarder ;

compliquer ;

neutraliser ;

discréditer ;

une procédure de révocation constitue un abus de pouvoir grave.

Article 18 — Nullité des entraves

Toute entrave à la révocation populaire est nulle et engage la responsabilité personnelle de ses auteurs.

LOI ORGANIQUE III

LOI ORGANIQUE SUR L'ÉTHIQUE PUBLIQUE ET L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 19 — Principe de loyauté exclusive

Toute personne exerçant une fonction publique agit exclusivement dans l'intérêt général et au service du peuple.

Toute loyauté concurrente, directe ou indirecte, est interdite.

Article 20 — Primauté de l'intérêt général

L'intérêt général prime sur :

- tout intérêt privé ;
- tout intérêt corporatif ;
- tout intérêt financier ;
- tout intérêt partisan ;
- tout intérêt étranger.

Toute décision contraire est nulle de plein droit.

Article 21 — Interdiction des intérêts privés

Il est interdit à toute personne exerçant une fonction publique :

- de favoriser un intérêt privé ;
- d'en tirer un avantage personnel, direct ou indirect ;
- d'agir en situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent.

L'apparence de conflit suffit à constituer une violation.

Article 22 — Déclaration obligatoire

Toute personne exerçant une fonction publique doit déclarer :

- ses intérêts financiers ;
- ses liens corporatifs ;

ses fonctions antérieures pertinentes ;

tout avantage reçu.

La déclaration est publique, vérifiable et mise à jour régulièrement.

Article 23 — Cadeaux et avantages

Tout cadeau, avantage, faveur ou bénéfice, quelle qu'en soit la valeur, est interdit lorsqu'il est susceptible d'influencer une décision publique.

Les exceptions strictes sont définies par la loi ordinaire et interprétées restrictivement.

Article 24 — Pantouflage et portes tournantes

Il est interdit :

- d'utiliser une fonction publique à des fins de carrière privée ;

de négocier un emploi futur pendant l'exercice d'un mandat public ;

de tirer profit d'informations privilégiées après un mandat.

Des périodes de carence obligatoires sont imposées par la loi ordinaire.

Article 25 — Responsabilité personnelle

Toute violation des règles d'éthique engage la responsabilité personnelle de son auteur, indépendamment :

- de son rang ;

de son ancienneté ;

de son statut.

Article 26 — Sanctions

Les sanctions applicables incluent :

- blâme public ;

amende administrative ;

suspension ;

révocation ;

inéligibilité temporaire ou permanente ;

poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

Les sanctions sont proportionnelles à la gravité des faits.

LOI ORGANIQUE IV

LOI ORGANIQUE SUR L'INTERDICTION D'INFLUENCE ET LA CLARTÉ PUBLIQUE

Article 27 — Principe d'interdiction de l'influence

Toute tentative d'influence sur une décision publique est interdite, qu'elle soit :

- directe ou indirecte ;
- publique ou privée ;
- déclarée ou dissimulée ;
- nationale ou étrangère.

L'influence constitue une atteinte directe à la souveraineté populaire.

Article 28 — Champ d'application

L'interdiction d'influence s'applique à :

- toute personne exerçant une fonction publique ;
- tout élu ou représentant ;
- tout employé, consultant ou sous-traitant de l'État ;
- toute personne ou entité tentant d'exercer une influence.

Aucune exception ne peut être présumée.

Article 29 — Lobbying et représentation d'intérêts

Toute activité de lobbying, de représentation d'intérêts ou de pression organisée est interdite.

La notion de « lobbying éthique » ou « encadré » est expressément rejetée.

Article 30 — Financement et avantages

Il est interdit :

- d'offrir ;
- de promettre ;
- de solliciter ;
- d'accepter ;

tout financement, avantage, service ou contrepartie susceptible d'influencer une décision publique.

L'intention d'influencer est présumée dès lors qu'un avantage est accordé.

Article 31 — Influence étrangère

Toute influence étrangère sur les décisions publiques est strictement interdite.

Constituent notamment une influence étrangère :

- les financements directs ou indirects ;
- les pressions diplomatiques non publiques ;
- les conditionnalités économiques ou idéologiques ;
- l'ingérence informationnelle.

Article 32 — Obligation de neutralité décisionnelle

Toute décision publique doit être prise :

- sur la base de faits vérifiables ;
- dans l'intérêt général ;
- sans considération d'intérêts privés, corporatifs ou idéologiques.

Toute décision influencée est nulle.

Article 33 — Obligation de clarté publique

Toute communication publique officielle doit être :

- claire ;
- factuelle ;
- neutre ;
- structurée.

La communication ne peut viser à orienter, persuader ou manipuler l'opinion publique.

Article 34 — Interdiction de l'évitement et de la diversion

Il est interdit :

- d'éviter une question d'intérêt public ;
- de substituer un sujet connexe ;
- de détourner l'attention ;

de noyer l'information.

L'évitement constitue une forme d'influence indirecte.

Article 35 — Obligation de réponse directe

Toute question d'intérêt public reçoit obligatoirement :

- une réponse directe ;

les faits pertinents ;

le contexte nécessaire.

Toute autre structure de réponse est interdite.

Article 36 — Charge de la preuve

Il appartient à l'autorité publique de démontrer :

- l'absence d'influence ;

la neutralité de la décision ;

la clarté de la communication.

Le doute profite toujours au peuple.

Article 37 — Sanctions

Toute violation de la présente loi entraîne :

- la nullité de la décision ;

des sanctions personnelles ;

la révocation ou l'inéligibilité selon la gravité ;

des poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

LOI ORGANIQUE V

LOI ORGANIQUE SUR LA TRANSPARENCE ET L'ACCÈS À L'INFORMATION

Article 38 — Principe de transparence par défaut

Toute information détenue par l'État est présumée publique.

Le secret constitue l'exception et doit être strictement :

- justifié ;

limité ;

temporaire ;

proportionné.

Toute opacité non justifiée est illégale.

Article 39 — Champ d'application

L'obligation de transparence s'applique à :

- toutes les institutions publiques ;
- tous les organismes et entreprises publiques ;
- tout sous-traitant exécutant une mission publique ;
- toute entité utilisant des fonds publics.

Aucune délégation contractuelle ne peut limiter ce principe.

Article 40 — Droit d'accès universel

Tout citoyen dispose d'un droit fondamental :

- d'accès à l'information publique ;
- sans motif à fournir ;
- sans discrimination ;
- sans entrave administrative.

Toute restriction doit être motivée par écrit.

Article 41 — Délais stricts de communication

Les délais maximaux de réponse sont fixés par la loi ordinaire.

Le dépassement injustifié des délais constitue :

- un refus implicite ;
- une faute administrative ;
- une violation constitutionnelle lorsqu'il est systémique.

Article 42 — Forme et lisibilité

L'information publique doit être :

- intelligible ;

complète ;

présentée en langage clair ;

accompagnée, le cas échéant, de données sources vérifiables.

La complexité volontaire est assimilée à une dissimulation.

Article 43 — Exceptions limitées

Les exceptions au droit d'accès sont strictement limitées à :

- la protection immédiate de la vie humaine ;

la sécurité réelle et documentée ;

la protection temporaire d'enquêtes en cours.

Toute exception doit :

- être écrite ;

comporter une date de fin ;

être révisable.

Article 44 — Interdiction du secret abusif

Tout secret visant à :

- éviter un contrôle démocratique ;

dissimuler une erreur ;

protéger un intérêt privé ;

prévenir une responsabilité ;

est interdit et nul.

Article 45 — Traçabilité des décisions

Toute décision publique doit être :

- documentée ;

archivée ;

attribuée à un responsable identifié ;

accessible au public, sous réserve des exceptions légales strictes.

Article 46 — Registres publics obligatoires

Sont tenus et publiés notamment :

- un registre des décisions publiques ;
- un registre des dépenses et contrats ;
- un registre des influences déclarées ;
- un registre des communications officielles.

L'absence de registre rend les actes inopposables.

Article 47 — Responsabilité personnelle

Toute entrave à l'accès à l'information engage la responsabilité personnelle de son auteur.

Aucune immunité administrative ne peut être invoquée.

Article 48 — Sanctions

Les violations entraînent :

- la nullité de l'acte concerné ;
- des sanctions disciplinaires ;
- des sanctions administratives ;
- la révocation ou l'inéligibilité selon la gravité ;
- des poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

LOI ORGANIQUE VI

LOI ORGANIQUE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET L'INGÉRENCE

Article 49 — Principe de tolérance zéro

Toute forme de corruption ou d'ingérence constitue une violation grave de la souveraineté populaire.

La corruption et l'ingérence sont interdites sans exception ni seuil de tolérance.

Article 50 — Définition de la corruption

Constitue une corruption tout acte visant à :

- obtenir un avantage indu ;
- influencer une décision publique ;

détourner des fonds publics ;

fausser un processus démocratique ou administratif.

La corruption peut être directe ou indirecte, active ou passive.

Article 51 — Définition de l'ingérence

Constitue une ingérence toute action, pression ou intervention visant à orienter une décision publique :

- au profit d'un intérêt privé ;

au profit d'un intérêt corporatif ;

au profit d'un intérêt étranger ;

au profit d'une idéologie extérieure à la souveraineté populaire.

Article 52 — Champ d'application élargi

La présente loi s'applique à :

- toute personne exerçant une fonction publique ;

tout élu ou représentant ;

toute entreprise ou organisation en relation avec l'État ;

toute entité étrangère ou intermédiaire agissant directement ou indirectement.

Article 53 — Financement politique

Tout financement politique opaque, indirect ou conditionnel est interdit.

La provenance, la traçabilité et l'affectation de tout financement politique doivent être intégralement publiques.

Article 54 — Registres de traçabilité

Sont tenus et publiés :

- un registre des financements politiques ;

un registre des influences et tentatives d'influence ;

un registre des contrats publics et bénéficiaires ultimes.

Toute omission rend l'acte nul.

Article 55 — Lanceurs d'alerte

Tout citoyen ou agent public signalant de bonne foi un acte de corruption ou d'ingérence bénéficie :

- d'une protection totale contre toute représaille ;

de l'anonymat lorsque requis ;

d'un accès prioritaire aux mécanismes de contrôle.

Toute représaille est sévèrement sanctionnée.

Article 56 — Pouvoirs d'enquête

Les autorités compétentes disposent de pouvoirs d'enquête renforcés, incluant :

- accès aux documents ;

saisie de preuves ;

coopération interinstitutionnelle obligatoire.

Aucune obstruction ne peut être invoquée.

Article 57 — Sanctions renforcées

Les infractions entraînent notamment :

- la nullité des actes concernés ;

la révocation immédiate ;

l'inéligibilité permanente dans les cas graves ;

des poursuites civiles et pénales ;

la restitution intégrale des sommes indûment perçues.

LOI ORGANIQUE VII

LOI ORGANIQUE SUR LES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES

Article 58 — Principe d'indépendance

Certaines fonctions essentielles à la protection de la démocratie, des droits fondamentaux et de la souveraineté populaire sont exercées par des institutions indépendantes.

Ces institutions ne sont subordonnées ni à l'exécutif, ni au législatif, ni à aucun intérêt privé.

Article 59 — Institutions reconnues

Sont instituées notamment :

- l'Autorité indépendante de garantie démocratique ;

le Bureau de sécurité démocratique du Québec ;

le Commissariat à la vérité publique.

D'autres institutions indépendantes peuvent être créées par loi organique, dans le respect strict de la Constitution.

Article 60 — Mandat général

Les institutions indépendantes ont pour mandat :

- de surveiller le respect de la Constitution et des lois organiques ;
- de détecter les abus, contournements et ingérences ;
- de protéger l'intégrité démocratique ;
- d'assurer la transparence et la vérité publique.

Article 61 — Pouvoirs d'enquête

Les institutions indépendantes disposent de pouvoirs d'enquête réels, incluant :

- l'accès intégral aux documents publics ;
- la convocation de toute personne concernée ;
- la collaboration obligatoire des institutions publiques.

Toute entrave constitue une violation constitutionnelle.

Article 62 — Indépendance budgétaire

Les institutions indépendantes disposent :

- d'un budget protégé constitutionnellement ;
- d'une autonomie financière ;
- de garanties contre toute pression budgétaire.

Toute tentative de restriction budgétaire punitive est interdite.

Article 63 — Nomination et mandat

Les dirigeants des institutions indépendantes sont nommés :

- selon une procédure transparente ;
- sur la base de la compétence et de l'intégrité ;

pour un mandat non renouvelable, sauf exception constitutionnelle.

Article 64 — Révocation limitée

Les dirigeants des institutions indépendantes ne peuvent être révoqués que :

- pour faute grave ;

selon une procédure publique et motivée ;

sous contrôle constitutionnel strict.

Toute révocation politique est nulle.

Article 65 — Obligation de reddition de comptes

Les institutions indépendantes rendent compte publiquement de leurs activités :

- par des rapports réguliers ;

par la publication de leurs conclusions ;

par l'accès public à leurs travaux, sous réserve des exceptions légales strictes.

Article 66 — Protection contre les représailles

Toute tentative de représailles, pression ou intimidation à l'égard d'une institution indépendante est interdite et lourdement sanctionnée.

LOI ORGANIQUE VIII

LOI ORGANIQUE SUR LA BANQUE NATIONALE DU QUÉBEC

Article 67 — Statut constitutionnel

La Banque nationale du Québec est une institution publique souveraine.

Elle agit exclusivement dans l'intérêt du peuple du Québec et ne peut être subordonnée à aucun intérêt privé, financier ou étranger.

Article 68 — Unicité financière

La Banque nationale du Québec est l'unique dépositaire des fonds publics.

Aucune autre institution financière ne peut :

- détenir les fonds publics ;

administrer les comptes de l'État ;

exercer un contrôle monétaire public.

Article 69 — Neutralité politique

La Banque nationale du Québec ne dispose d’aucun pouvoir politique.

Elle ne peut :

- orienter des politiques publiques ;
- influencer des décisions démocratiques ;
- conditionner l’action gouvernementale.

Article 70 — Sécurité et séparation des fonctions

La gestion financière repose sur une séparation stricte des fonctions :

- dépôt ;
- autorisation ;
- paiement ;
- audit.

Aucune concentration de pouvoir financier n’est permise.

Article 71 — Traçabilité financière

Toute opération financière publique est :

- enregistrée ;
- traçable ;
- vérifiable ;
- archivée de manière inviolable.

L’opacité financière est interdite.

Article 72 — Interdiction de captation

Toute tentative de :

- privatisation ;
- sous-traitance ;
- externalisation stratégique ;
- prise de contrôle indirecte ;
- de la Banque nationale du Québec est interdite et nulle.

Article 73 — Responsabilité personnelle

Toute décision financière illégale engage la responsabilité personnelle de son auteur, indépendamment de son rang ou de sa fonction.

Article 74 — Contrôles indépendants

La Banque nationale du Québec est soumise :

- à des audits indépendants réguliers ;

à des contrôles citoyens ;

à une transparence renforcée.

Les rapports d'audit sont publics.

LOI ORGANIQUE IX

LOI ORGANIQUE SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE HONNÊTE

Article 75 — Principe d'intégrité législative

Toute procédure législative doit respecter l'intégrité démocratique, la clarté du débat public et la volonté souveraine du peuple.

Toute manipulation procédurale est interdite.

Article 76 — Unicité de l'objet législatif

Toute loi, sans exception, doit porter sur un seul objet clairement identifié.

Toute disposition sans lien direct avec l'objet principal rend la loi nulle dans son ensemble.

Article 77 — Interdiction des lois omnibus

Les lois omnibus sont interdites.

La fragmentation artificielle du débat démocratique constitue un abus constitutionnel.

Article 78 — Interdiction du bâillon législatif

Toute procédure visant à :

- limiter artificiellement le temps de débat ;

empêcher l'examen détaillé ;

forcer un vote prématuré ;

est interdite et nulle.

Article 79 — Amendements substantiels

Tout amendement substantiel :

- modifiant l'objet ;
- changeant l'effet réel ;
- introduisant des conséquences nouvelles ;
- rouvre obligatoirement le processus démocratique.

Article 80 — Calendrier législatif public

Les projets de loi suivent un calendrier public, prévisible et accessible.

Toute modification du calendrier doit être justifiée publiquement.

Article 81 — Saturation législative

Un plafond annuel de lois majeures est établi afin de :

- préserver la qualité du débat ;
- éviter l'épuisement démocratique ;
- prévenir la manipulation par surcharge normative.

Article 82 — Transparence des travaux

Les travaux législatifs sont publics par défaut.

Les documents, échanges et versions successives sont accessibles, archivés et traçables.

Article 83 — Responsabilité personnelle

Toute violation de la présente loi engage la responsabilité personnelle des auteurs de la procédure irrégulière.

LOI ORGANIQUE X

LOI ORGANIQUE SUR LE CONTRÔLE ET LA NULLITÉ DES ABUS

Article 84 — Principe général de contrôle

Tout acte, décision, procédure ou omission des autorités publiques est soumis à un contrôle démocratique, constitutionnel et citoyen permanent.

Aucun pouvoir n'échappe au contrôle.

Article 85 — Anti-contournement général

Tout contournement direct ou indirect de la Constitution, des lois organiques ou de leur esprit est interdit.

Le contournement est sanctionné même lorsque :

- la forme semble légale ;

les étapes prises isolément sont conformes.

Article 86 — Effet réel prioritaire

L'effet réel produit par un acte prime toujours sur :

- son intitulé ;

sa justification officielle ;

son apparence juridique.

Toute analyse se fonde exclusivement sur l'effet réel.

Article 87 — Nullité automatique

Tout acte produisant un effet anticonstitutionnel est nul de plein droit, sans besoin de validation préalable.

La nullité produit effet immédiatement.

Article 88 — Nullité systémique

Un ensemble d'actes légaux pris isolément mais produisant un effet illégal ou anticonstitutionnel est nul dans son ensemble.

La responsabilité est collective et individuelle.

Article 89 — Droit d'alerte citoyen

Tout citoyen dispose d'un droit fondamental :

- de signaler un abus ;

de déclencher un contrôle ;

d'exiger une réponse motivée.

Aucune autorité ne peut refuser un signalement recevable.

Article 90 — Obligation de réponse

Toute alerte citoyenne reçoit :

- une réponse écrite ;

motivée ;

dans un délai déterminé par la loi ordinaire.

Le silence constitue un manquement.

Article 91 — Protection des lanceurs d’alerte

Les lanceurs d’alerte bénéficient :

- d’une protection intégrale contre les représailles ;

de mécanismes sécurisés de signalement ;

d’un accompagnement juridique.

Toute représaille est lourdement sanctionnée.

Article 92 — Sanctions renforcées

Les abus entraînent notamment :

- la nullité des actes ;

la révocation immédiate ;

l’inéligibilité temporaire ou permanente ;

des sanctions administratives ;

des poursuites civiles ou pénales.

DISPOSITIONS FINALES DES LOIS ORGANIQUES

Article 93 — Subordination

Les lois organiques sont strictement subordonnées à la Constitution et priment sur toutes les lois ordinaires, administratives et règlements.

Article 94 — Intangibilité

Les principes suivants ne peuvent être affaiblis par loi organique :

- la souveraineté populaire ;

la démocratie continue ;

la transparence absolue ;

l’interdiction de l’influence ;

la responsabilité personnelle.

Article 95 — Révision

Toute modification des lois organiques est soumise aux seuils constitutionnels applicables.

FIN DES LOIS ORGANIQUES DU QUÉBEC SOUVERAIN

PARTIE IV - TABLE DE CONCORDANCE ORGANIQUE

Bloc	Objet	Concordance institutionnelle
Loi organique I	Démocratie continue et vote citoyen	Souveraineté populaire, autorité électorale indépendante, vote permanent, information préalable, accessibilité et intégrité du scrutin
Loi organique II	Révocation populaire	Révocabilité des élus et titulaires de fonctions publiques, absence d'immunité, question claire, conséquences juridiques
Loi organique III	Éthique publique et intérêt général	Loyauté exclusive envers le peuple, conflits d'intérêts, avantages interdits, responsabilité personnelle
Loi organique IV	Influence et clarté publique	Interdiction des influences cachées, transparence des représentations, clarté des décisions et traçabilité
Loi organique V	Transparence et accès à l'information	Transparence par défaut, accès citoyen, publication des documents, délais et sanctions en cas d'opacité
Loi organique VI	Corruption et ingérence	Tolérance zéro, sanctions, prévention de la capture et lutte contre l'ingérence
Loi organique VII	Institutions indépendantes	Indépendance, nomination, mandat, budget, protection contre le gouvernement surveillé
Loi organique VIII	Banque nationale du Québec	Statut, mission, auditable, stabilité et subordination à l'intérêt public
Loi organique IX	Procédure législative honnête	Intégrité législative, titres fidèles, textes clairs, interdiction des pièges législatifs
Loi organique X	Contrôle et nullité des abus	Contrôle, nullité, recours, sanctions et protection contre les contournements

Concordance avec les normes fondamentales

- Les lois organiques appliquent les normes NF-1 à NF-5 relatives à la souveraineté populaire, au vote indépendant, aux référendums et à la non-substitution du peuple.

- Elles appliquent les normes NF-6 à NF-10 relatives à la transparence, à l'auditabilité, à l'intégrité et à l'interdiction de la capture de l'État.
- Elles appliquent les normes NF-11 à NF-12 relatives à la limitation stricte du pouvoir et à l'interprétation restrictive des pouvoirs publics.
- Elles appliquent les normes NF-25 à NF-29 relatives à la responsabilité financière, aux dépenses publiques, aux privilèges et à la protection des contribuables.
- Elles appliquent les normes NF-47 à NF-50 relatives à la non-régression démocratique, à la nullité des contournements, à la publication et à la transmission.

PARTIE V - CLAUSE FINALE DE PROTECTION ORGANIQUE

Les lois organiques constituent le mécanisme d'application institutionnelle du Système Nova. Elles doivent être conservées, publiées, mises à jour et interprétées de manière à protéger la souveraineté populaire et la primauté de la Constitution.

Toute tentative de réduire les lois organiques à de simples règles administratives doit être rejetée. Leur fonction est de rendre les droits démocratiques, les autorités indépendantes et le contrôle citoyen réellement applicables.

Aucune majorité parlementaire ne doit pouvoir transformer une garantie organique en formalité vide. Les mécanismes de vote, de révocation, de transparence, de contrôle des abus et d'indépendance institutionnelle doivent rester effectifs.

Le Projet Nova affirme que la démocratie ne se protège pas par des déclarations symboliques seulement. Elle se protège par des règles supérieures, des mécanismes indépendants, des recours citoyens et des obligations publiques vérifiables.

**FIN DU DOCUMENT OFFICIEL - SYSTÈME NOVA - LOIS ORGANIQUES & ARCHITECTURE
INSTITUTIONNELLE**

MISE A JOUR INTEGREE - ADDENDUM CORRECTIF NO 1

Police, force de defense, nominations sensibles et enquetes independantes

Statut de la mise a jour

La presente mise a jour integre l mise a jour integree sur la police, l armee et les nominations relatif a la securite publique, a la police, a l armee, aux nominations sensibles, a la reddition de comptes citoyenne et aux enquetes independantes. Elle precise les principes applicables sans remplacer les autres dispositions du document, qui demeurent en vigueur lorsqu elles sont compatibles avec cette mise a jour.

Principes generaux integres

- Fin des quotas de contraventions et interdiction des revenus policiers deguises.
- Recentrage de la police sur la criminalite reelle, les gangs criminalises, les gangs de rue et le crime organise.
- Role de la force de defense limite a la protection du territoire, des frontieres, des infrastructures critiques et au soutien de crise majeure.
- Creation ou reconnaissance d un organisme civil independant pour enquerer sur les abus graves.
- Separation obligatoire des fonctions : enquerer, poursuivre, juger.
- Processus independant, transparent et verifiable pour les nominations sensibles.
- Fiche publique de reddition de comptes citoyenne pour les fonctions publiques majeures, sans score social.
- Protection contre la corruption, la collusion, l ingerence politique et les nominations partisans.

Institution nouvelle - Autorite independante d integrite publique et d enquete citoyenne

- Il est institue une autorite civile independante chargee d enquerer sur les abus graves impliquant la police, la force de defense, les hauts responsables publics, les nominations sensibles et les fonctions de controle de l Etat.
- Cette autorite est independante du gouvernement, de la police, de l armee, des partis politiques et des directions administratives sur lesquelles elle peut enquerer.
- Elle dispose d un mandat legal, de pouvoirs d enquete, d une obligation de transparence, de garanties contre les pressions partisans et d une reddition de comptes publique.

Commission independante de nomination des fonctions sensibles

- Les postes sensibles doivent etre pourvus au moyen d appels publics de candidatures, de criteres publics, de verification d integrite, d audiences lorsque justifiees et de declaration obligatoire des conflits d interets.
- Sont notamment vises les juges, chefs de police, responsables electoraux, commissaires a l ethique, verificateurs publics, responsables anticorruption, procureurs independants et dirigeants d organismes de surveillance.
- Le gouvernement ne peut imposer seul un candidat sans controle institutionnel, public ou citoyen approprié.

Separation organique des fonctions

- L autorite independante enquete.
- Le ministere public independant ou l autorite competente poursuit.
- Les tribunaux ou chambres disciplinaires independantes jugent.
- Aucune autorite ne peut cumuler seule l enquete, l accusation, le jugement et la sanction finale.

Formule de synthese normative

La police protege les citoyens.

L armee protege le territoire.

Les organismes independants enquetent sur les abus.

Les tribunaux independants jugent.

Le peuple controle les institutions.

Le gouvernement ne doit jamais controler seul ceux qui doivent le surveiller.

Mise a jour integree - mise a jour integree no 2

Le present document (Lois organiques et architecture institutionnelle) est reemis avec integration directe des orientations de l mise a jour integree no 2. Les dispositions anterieures incompatibles, trop brutales ou formulees sous l ancien nom SCQ sont reputees corrigees par les formulations ci-dessous.

Axe integre	Regle officielle	Effet dans le projet
Territoire	Deux paliers principaux et pouvoir local fort.	Reduction de la centralisation et des megastructures eloignees.
MRC et grandes villes	Maintien coordonnateur, audits, redéploiement.	Pas d abolition brutale; retour graduel des pouvoirs de proximite.
Laicite	Neutralite de l Etat; prieres collectives interdites dans la voie publique.	Protection de l espace commun sans créer d Etat religieux.
Langue	Francais officiel, commun et institutionnel.	Aucune decentralisation ne peut affaiblir le francais.
Faits et science	Politiques fondees sur donnees probantes et realite biologique lorsque pertinente.	Refus des decisions emotives ou ideologiques.
Pronoms	Aucune sanction legale pour le simple non-usage.	Respect mutuel sans langage obligatoire impose par l Etat.
Familles batisseuses	Reconnaissance patrimoniale volontaire.	Memoire nationale sans privilege civique individuel.
Elus	Hausses encadrees par reddition publique.	Fin des auto-augmentations et meilleure responsabilite.

Livre additionnel - Loi organique sur la proximite territoriale et la responsabilite locale

1. Toute structure territoriale intermediaire doit demontrer son utilite publique, son cout, ses chevauchements et son effet reel sur la proximite citoyenne.
2. Les MRC sont transformees en outils de coordination et de mutualisation technique lorsque leur utilite est demontree; elles ne peuvent absorber sans justification les pouvoirs de proximite.
3. Une municipalite, banlieue, ancienne municipalite fusionnee, arrondissement ou communaute locale peut demander une revision de gouvernance selon un seuil d initiative citoyenne fixe par la loi.
4. Tout transfert de competence vers une grande ville ou structure regionale doit etre reversible, auditable et precede d une justification publique.
5. Les grands projets municipaux affectant fortement une communaute locale peuvent etre soumis a consultation locale renforcee ou a referendum territorial.

Livre additionnel - Loi organique sur la laicite publique et la neutralite de l Etat

6. La neutralite de l Etat s applique aux institutions, aux agents en fonction et aux decisions publiques.
7. Aucune priere collective ou occupation religieuse ne peut transformer une voie publique en lieu de culte; les pratiques collectives doivent se tenir dans les lieux de culte, proprietes privees ou espaces legalement autorises sans atteinte a l ordre public.

8. Les éléments patrimoniaux liés à l'histoire du Québec peuvent être conservés ou expliqués comme faits culturels, non comme promotion religieuse active.
9. Le français demeure la langue officielle et commune de toute institution publique, sous réserve de protections patrimoniales des langues autochtones.

Livre additionnel - Loi organique sur les faits, la science et la liberté de conscience

10. Toute politique publique majeure doit être accompagnée d'une justification factuelle, d'une analyse d'impact et d'une publication des données pertinentes.
11. Dans les domaines où le sexe biologique est pertinent, les catégories administratives et statistiques doivent conserver la distinction masculin/féminin.
12. Aucun programme public ne peut imposer un vocabulaire idéologique comme condition d'emploi, de service ou de participation, sauf exigences strictement nécessaires de civilité, de dignité et de non-harcèlement.
13. Les politiques relatives aux mineurs doivent être fondées sur la prudence, l'évaluation médicale indépendante, la protection des enfants et le rôle des parents.

Livre additionnel - Loi organique sur la rémunération et la reddition des élus

14. Les augmentations de rémunération des élus sont interdites pour le mandat en cours lorsqu'elles sont votées par les élus eux-mêmes.
15. Une autorité indépendante de rémunération publique publie les recommandations, critères, comparatifs et impacts budgétaires.
16. Une fiche publique de reddition de comptes des élus est tenue pour chaque titulaire d'une fonction rémunérée par l'argent public.
17. Cette fiche ne peut viser les citoyens ordinaires et ne constitue pas un système de crédit social généralisé.

Clause finale d'intégration

Toute interprétation future du présent document doit tenir compte des orientations intégrées ci-dessus. En cas de contradiction avec une formulation antérieure, la version mise à jour par la mise à jour intégrée no 2 prévaut politiquement, doctrinalement et administrativement dans le corpus Projet Nova, sous réserve des procédures juridiques officielles applicables.

Mise a jour integree directement au texte - version 1.2

La presente version integre directement les normes issues des mises a jour internes, des documents d integration et des deux classeurs de publications Facebook. Ces elements ne sont pas traites comme un addendum separe: ils deviennent des principes, engagements, dispositions ou outils de communication du Projet Nova selon leur nature.

Axes integres

- Gouvernance par competence, mandats clairs, objectifs mesurables et reddition de comptes publique.
- Etat simple, transparent, proche des citoyens et resistant aux derives bureaucratiques.
- Pouvoir local de proximite: municipalites, banlieues, quartiers, villages et communautés locales.
- MRC maintenues a titre de coordination, mais auditees, simplifiees et redéploées vers les communautés de proximite lorsque pertinent.
- Revision democratique des fusions et megastructures municipales par audit, consultation et referendum local.
- Laicite institutionnelle stricte, neutralite de l Etat, interdiction d occupation religieuse de la voie publique, respect de la culture historique quebecoise et de ses racines laiques/chretiennes sans religion d Etat.
- Francais comme langue officielle, commune, publique, administrative et civile du Quebec.
- Decision publique fondee sur les faits, les donnees probantes, la science, la realite biologique lorsque pertinente et la liberte de conscience.
- Refus du langage ideologique obligatoire: respect mutuel demande, mais aucune sanction pour refus d employer une formulation imposee.
- Reconnaissance patrimoniale des familles batisseuses du Quebec et des peuples fondateurs dans un cadre d egalite civile.
- Refus du credit social generalise; creation d une fiche publique de reddition de comptes citoyenne applicable aux elus.
- Aucune augmentation de remuneration des elus sans evaluation citoyenne, justification publique et mecanisme independant; les elus ne peuvent pas se voter eux-memes leurs augmentations.
- Technologie, intelligence artificielle et plateformes publiques sous controle humain, audit, transparence, explicabilite et droit a une alternative humaine.
- Protection contre la manipulation de l information, la desinformation, les crises instrumentalisées, les urgences permanentes et les normes cachees.
- Eau, energie, telecommunications essentielles, logement, sante, securite et acces aux services publics comme priorites de dignite et de stabilite.
- Actions politiques pacifiques uniquement: petitions, consultations, referendums, recours, debats publics et manifestations encadrees.

Integration des classeurs Facebook

Les deux classeurs transmis ont ete integres au corpus: 213 normes ou propositions de normes publiques et 31 messages de communication citoyenne. Les textes complets sont consolides dans le Kit Facebook et reseaux sociaux - version 1.2, tandis que leurs principes structurants sont integres dans les documents politiques, juridiques et administratifs pertinents.

Dispositions organiques integrees

- Creation d un mecanisme organique de subsidiarite: tout pouvoir local doit rester local lorsqu il peut etre exerce efficacement par la communauté de proximite.
- Audit obligatoire des MRC, communautés metropolitaines et structures intermunicipales pour verifier leur utilite, leurs couts, leurs doublons et leur distance democratique.
- Institution d une Autorite de controle des nominations et des remunerations publiques, independante du gouvernement et des elus visés.

- Encadrement organique de l'intelligence artificielle publique: aucune décision affectant un droit ne peut être exclusivement automatisée.
- Protection organique de la neutralité institutionnelle et de la liberté de conscience.